

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה סעדה

פ/25/2399

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מינוי סגני מנהלים כלליים), התשפ"ג–2023

12 סעיף 1. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, במקום סעיף 12 יבוא :

12. (א) הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה וסגני מנהלים ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי וסגן מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד, ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.

(ב) היו המנהל הכללי או סגן המנהל הכללי עובדי קבע בשירות המדינה, יתמנו במינוי זמני, תוך שמירת דרגתם ומשרתם הקודמת, כל עוד הם משרתים במשרה כאמור, ושירותם יזכה אותם בוותק."

2. סגן מנהל כללי במשרד המכהן ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו כאילו נתמנה להיות משנה לסגן המנהל הכללי ; הסתיימה כהונתו של המשנה לסגן המנהל הכללי, לא יתמנה תחתיו אדם אחר.

דברי הסבר

הממשלה כרשות מבצעת, הנבחרת על ידי העם ונציגיו, אחראית ומוסמכת לממש את מדיניותה בכל התחומים, כפי שהטילו עליה אזרחי המדינה. לשם כך, נדרש כל שר במשרדו לקבל את הכלים הנחוצים למילוי תפקידו בצורה הטובה ביותר.

במסגרת זו, בסמכותו של כל שר למנות מנהל כללי למשרדו במשרת אמון, כדי להבטיח את מחויבותה של הזרוע המבצעת של השר למדיניותו.

מטבע הדברים, ניהול משרד ממשלתי כרוך בעבודה רבה ועומס רב, ורבות מהמשימות שיש לבצע מוטלות למעשה על הדרגים הכפופים למנהל, הם סגניו, המופקדים על ניהולו השוטף של המשרד וביצוע

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

משימותיו. כאשר הסגנים אינם אנשי אמון של השר או המנהל, נמצא פעמים רבות שמדיניות השר אינה מיושמת בשל מחלוקות.

לפיכך, הצעת חוק זו מבקשת להפוך את תפקיד סגן המנהל הכללי במשרדי הממשלה למשרת אמון. בכדי לא לפגוע בזכויותיהם ובמעמדם של המכהנים בתפקידי הסגן ערב תחילתו של חוק זה, הצעת החוק מבטיחה את מעמדם ותנאיהם, כמשנים לסגנים שיכהנו במשרות אמון, וזאת עד לסיום כהונתם בתפקיד זה, מכל סיבה שהיא. בתום כהונתם יבוטלו התקנים למשנים לסמנכ"לים ולא ימונו אחרים תחתם.

עוד מבקשת הצעת החוק, לקבוע כי אם מנהל כללי או סגן מנהל כללי הם עובדי מדינה יישמר להם תפקידם הקודם עד לתום כהונתם במשרת האמון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)